

СПОР О СРОКЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Номер дела: 2-657/2020

Суд: Выборгский городской суд Ленинградской области

Категория спора: Аренда земельного участка сельскохозяйственного назначения

Описание дела

Между Администрацией Выборгского района Ленинградской области и доверителем был заключён договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения. После истечения срока договора Администрация отказала в его продлении.

Нормативно-правовое обоснование

- **п. 1 ст. 621 ГК РФ** — преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок
- **п. 2 ст. 621 ГК РФ** — возобновление договора на неопределённый срок при отсутствии возражений арендодателя
- **ст. 39.8 ЗК РФ** — договор аренды земельного участка заключается на срок от 3 до 49 лет
- **п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ** — для сельскохозяйственного использования срок аренды до 49 лет
- **п. 15 ст. 39.8 ЗК РФ** — с 01.03.2015 преимущественное право без торгов отсутствует
- **п. 21.1 ст. 3 ФЗ № 137-ФЗ** — исключение для договоров, заключённых до 01.03.2015

Результат

Суд признал договор аренды **действующим**. Срок его действия определён в **3 (три) года** с даты вступления решения суда в законную силу.

© Татьяна Павлова, юрист в Санкт-Петербурге

Год рассмотрения: 2020